DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2026/141109

Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/166778

SPIS. ZN.: SZ DESU/022102/26
Č.J.: DESU/221/039078/26

DATUM: 21.10.2026

VYŘIZUJE: Ing. Hana Špičková
TEL.: +420 601 208 466
E-MAIL: hana.spickova@desu.gov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, oddělení staveb obnovitelných zdrojů energie (dále jen „**stavební úřad**“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**stavební zákon**"), obdržel dne 21.07.2026 podání společnosti **ČEZ, a. s.,** IČO 452 74 649, Duhová 1444/2, 140 00 Praha, kterou zastupuje na základě plné moci společnost **ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.,** IČO 259 38 924, Duhová 1444/2, 140 00 Praha (dále jen "**stavebník**"), se žádostí o vydání povolení změny záměru před dokončením na stavbu nazvanou:

" FVE DNT 04 "
(stavba dočasná na dobu 30 let)

v rozsahu stavebních objektů **SO 01** Úprava terénu, zpevněná plocha v rámci areálu FVE, přístup k FVE, **SO 02** Oplocení FVE a EZS, **SO 03** Vyvedení výkonu a provozních souborů **PS 01** Fotovoltaická panelová pole, **PS 02** Elektrická stanice a propojení AC, **PS 03** Ochrana před bleskem, **PS 04** Řídící a monitorovací systém, **PS 05** Komplex bateriového uložiště (dále jen "**záměr**") na pozemcích parc. č. 104/615 (ostatní plocha), 104/751 (orná půda), 104/752 (orná půda), 104/868 (orná půda), 104/869 (orná půda), 642 (ostatní plocha), 649 (vodní plocha) v katastrálním území **Tušimice** [771899], parc. č. 1552/350 (orná půda), 1552/351 (orná půda) v katastrálním území **Březno u Chomutova** [614491], deponie: parc. č. 619/214 v katastrálním území **Březno u Chomutova** [614491], který stavební úřad povolil rozhodnutím č. j. DESU/221/025948/25, sp. zn. SZ DESU/009479/24/12 dne 10.10.2025.

Řízení o povolení změny záměru před dokončením bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon").

Popis změn:

V rámci změny stavby před dokončením, o celkovém instalovaném výkonu 85,47 MWp, která je stavbou pro energetickou bezpečnost, bude doplněna na pozemku parc. č. 104/751 v k. ú. Tušimice, stanice pro kompenzaci jalového výkonu do stávajícího provozního souboru “PS02 – Elektrické stanice a propojení“ a dále bude doplněn provozní soubor „PS 05 – Komplex bateriového uložiště (BESS)“

o výkonu 100 MW včetně realizace manipulační zpevněné štěrkové plochy dle výkresové části projektové dokumentace. Dočasný zábor zemědělského půdního fondu bude z původních 61,5837 ha (51,0998 ha a 10,4839 ha) snížen na 60,5569 ha (plocha „A“ 514 583 m^2, plocha „B“ 43 346 m^2 a plocha „C“ 47 640 m^2).

Bylo změněno označení jednotlivých částí FVE (původní plocha označená jako “A“ je nyní nově plochou “C“, původní plocha “C“ je nově označená jako “A“).

Byl upraven počet, značení a orientace trafostanic TS pro FV pole a trasování kabelových propojení mezi TS uvnitř FVE v části “A“.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny záměru před dokončením vedené podle § 182 až § 197 stavebního zákona, a to i v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o urychlení výstavby**“), neboť se jedná o stavbu pro energetickou bezpečnost dle ust. § 1 odst. 4) a současně o stavbu podle ust. §1 odst. 5) písm. d) téhož zákona.

Stavební úřad, vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení podle § 224 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

podáním ve stanovené lhůtě na adresu sídla Dopravního a energetického stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky Dopravního a energetického stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Seznámit se se záměrem a do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet na stavebním úřadě, na adrese Dopravní a energetický stavební úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc (nejlépe po předchozí telefonické či emailové domluvě, kontakt Ing. Hana Špičková, tel.: +420 601 208 466, e-mail: hana.spickova@desu.gov.cz, při vstupu do budovy je nutno se ohlásit na vrátnici po předem domluvené schůzce s oprávněnou úřední osobou).

Účastníci řízení se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**správní řád**"), před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí ve věci bude vydáno po skončení lhůty 5 dnů, která začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení.

Poučení:

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů elád) jen „**zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury**“).

V případě povolovaného záměru se jedná o stavbu pro energetickou bezpečnost ve smyslu § 1 odst. 5 písm. d) zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Podle § 2d odst. 8 zákona o urychlení výstavby se řízení ve věcech staveb pro energetickou bezpečnost považuje vždy za řízení s velkým počtem účastníků.

Podle § 2 odst. 6 se v řízení, které je řízením s velkým počtem účastníků, se vyrozumění o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyrozumění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr

uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou vyvěšením na úředních deskách následujících úřadů: Dopravní a energetický stavební úřad, Město Kadaň, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Podle § 2d odst. 5 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury současně platí, že podnět k zahájení přezkumného řízení, jehož předmětem je závazné stanovisko, které slouží jako podklad pro řízení o výše uvedené žádosti, lze podat nejpozději v den uplynutí lhůty, ve které se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí o povolení změny záměru před dokončením.

Podle § 2d odst. 6 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury platí, že vyjádření, které slouží jako podklad pro řízení o výše uvedené žádosti, lze jen opravit nebo změnit, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty, ve které se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí o povolení záměru.

Námitky účastníků řízení musí být v souladu s § 190 odst. 1) stavebního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení o záměru uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastníci řízení mohou v souladu s § 190 odst. 2) stavebního zákona uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3) stavebního zákona.
K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může v souladu s §190 odst. 3) stavebního zákona uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení může mít podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Obdrží:

Písemnost je doručována dle ustanovení § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Doručení jednotlivě
Stavebník (účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona):
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., zastupující Michaela Endresová, **IDDS: ci5xkwx**
sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle
zastoupení pro: ČEZ, a. s., Duhová 1444, 140 00 Praha

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (účastník řízení podle § 182 písm. b, stavebního zákona)
Město Kadaň, **IDDS: uaybdrx**
sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1
Obec Březno, **IDDS: i6hbu8h**
sídlo: Radniční č.p. 97, 431 45 Březno u Chomutova

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c, stavebního zákona)
Severočeské doly a.s., **IDDS: 58gchbx**
sídlo: Boženy Němcové č.p. 5359, 430 01 Chomutov 1

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (podle § 182 písm. d, e, stavebního zákona)
ČEPS, a.s**., IDDS: seccdqd**
sídlo: Elektrárenská č.p. 774, Michle, 101 00 Praha 101
Severočeské doly a.s., **IDDS: 58gchbx**
sídlo: Boženy Němcové č.p. 5359, 430 01 Chomutov 1

dotčené správní úřady
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, **IDDS: t9zbsva**
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **IDDS: hjyaavk**
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, **IDDS: 4huadu8**
sídlo: U Města Chersonu č.p. 1429/7, 434 01 Most 1

na vědomí
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Referát archeologické památkové péče, **IDDS: fxcng6z**
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

na vědomí (hlavní projektant):
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., vypracoval Ondřej Darivčák, **IDDS: ci5xkwx**
sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle

spis DESU

Toto vyrozumění o zahájení řízení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu, přičemž 15. den je posledním dnem oznámení.

Dopravní a energetický stavební úřad, **zde**
Město Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1
Obec Březno, Radniční č.p. 97, 431 45 Březno u Chomutova

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. **Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.**

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.